

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה גפני
יעקב אשר

1782/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 17 בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 17, אחרי פסקה (11) יבוא:
"ניכוי הוצאות (11א) הוצאות שהיו לחברה או שותפות בקשר להנפקת הנפקה מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה שבה בוצעה ההנפקה."
2. תיקון חוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ"ט–1969², סעיף 5ב – בטל.
3. תחילה חוק זה יחול על הנפקה של מניות ושל יחידות השתתפות שהונפקו בבורסה בישראל מיום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023), ואילך.

דבר הסבר

חוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ"ט–1969, מתיר ניכוי הוצאות שהוצאו לשם הנפקת מניות חברה בבורסה בישראל רק לחברה תעשייתית, שהיא חברה תושבת ישראל אשר 90% לפחות מהכנסותיה הם ממפעל תעשייתי, כלומר, ממפעל שעיקר פעילותו בשנת המס היא ייצורית. מצבה של הבורסה בתל-אביב משתקף בהיקפי המסחר הפוחתים ובהיקפי ההנפקות או בשווי ההנפקות שפוחתים בשנים האחרונות בבורסה. בצמצום היקפי המסחר בבורסה יש כדי להשפיע על שוק ההון בישראל, כמו גם על כדאיות רישומן למסחר של מניות בבורסה בישראל בעיני חברות – בין אם מדובר בחברות ישראליות ובין אם מדובר בחברות זרות. בהצעת חוק זו מוצע להרחיב את ההכרה בהוצאות שהוציאה חברה או שותפות בקשר להנפקת מניות או יחידות השתתפות שנרשמות למסחר בבורסה בישראל, ובכך לעודד חברות שטרם הנפיקו מניות להביא בחשבון הטבה זו במסגרת שיקוליהן לרישום מניותיהן למסחר בבורסה בתל-אביב. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (4275/20/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.
² ס"ח התשכ"ט, עמ' 232.